

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA**

KES RAYUAN MAL NO: 10000-043-0047-2022

Antara

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

PERAYU

lwn

NURAINI BINTI ABDULLAH

RESPONDEN

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM
DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA**

KES MAL NO: 10300-043-0172-2014

Antara

NURAINI BINTI ABDULLAH

PLAINTIF

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

DEFENDAN

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn.

NURAINI BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 21 September 2023 bersamaan 5 Rabiulawal 1445H]

Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0047-2022

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Norshadatunizma binti Misnun
(Bahagian Undang-Undang MAIS)*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Ab Kadir bin Ismail*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 3/6/2022 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*), Selangor pada tarikh 30/5/2022 dalam kes Saman No.: 10300-043-0172-2014. Terma-terma yang diputuskan adalah sebagaimana berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah dengan ini mengisytiharkan bahawa Nuraini binti Abdullah, No K/P: 840909-10-5798 adalah bukan lagi seorang Islam.*

[2] Perayu telah memfailkan Alasan Rayuan pada 19/7/2022 yang mengandungi tujuh (4) alasan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 159 –160 Rekod Rayuan.

[3] Selanjutnya Perayu telah mengemukakan hujahan bertulisnya pada 15/3/2023. Manakala Responden pula memfailkan hujahannya pada 17/4/2023 dan diikuti dengan hujahan balas Perayu pada 11/5/2023 sebelum dipanjangkan kepada kami untuk pendengaran pada 5/7/2023.

FAKTA KES

[4] Mengikut Penyata Tuntutannya, Responden merupakan anak kelima daripada tujuh beradik dan telah dilahirkan pada 9/9/1984 di Sungai Buloh, Selangor dengan nama Gogila a/p Narayanasamy. Bapa Responden bernama Narayasamy a/l Muthusamy manakala ibunya bernama Ambujam a/p Pearumal. Kedua-dua ibu bapa Responden berketurunan India dan beragama Hindu. Responden telah dibesarkan secara amalan dan mengikut adat resam agama Hindu.

[5] Responden telah memeluk Islam pada 16/9/2002 ketika berumur 18 tahun di Pejabat Agama Islam Gombak Barat setelah berkenalan dengan seorang lelaki warganegara Bangladesh yang berjanji untuk mengahwininya. Namun begitu, lelaki tersebut telah menghilangkan diri sebelum sempat perkahwinan dilangsungkan.

[6] Pada 18/3/2012 Responden telah berkahwin dengan Manimaran a/l Narayanasamy di kuil Persatuan Penganut Sri Mariamman, Ulu Bernam mengikut upacara Hindu. Walau bagaimanapun perkahwinan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana MyKad Responden tercatat beragama Islam. Hasil perkahwinan ini Responden mendapat seorang anak perempuan bernama Danyashri a/p Manimaran yang turut dicatat beragama Islam pada Mykad.

[7] Responden turut menyatakan tidak pernah mengamalkan ajaran Islam selepas beliau memeluk agama Islam. Sebaliknya berterusan mengamalkan ajaran agama Hindu seperti berpuasa, menyambut Deepavali dan membayar nazar setiap tahun ketika perayaan Thaipusam. Berdasarkan asas ini Responden telah memohon untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi beragama Islam melalui permohonan yang difailkan pada 27/3/2014.

[8] Perayu pula di dalam pembelaannya menyatakan bahawa fakta-fakta yang dikemukakan oleh Responden adalah di luar pengetahuan Perayu dan menyatakan bahawa dalam apa jua keadaan Responden adalah terikat dan masih kekal dengan agama Islam setelah berlakunya pemelukan secara sempurna.

[9] Sepanjang perbicaraan, Responden telah mengemukakan tiga orang saksi iaitu Ambujen a/p Pearumal (SP-1) iaitu ibu kandung, Manimaran a/l Narayanasamy (SP-2) suami dan Latha a/p Narayasamy (SP-3) iaitu adik kandungnya. Perayu pula membawa dua orang saksi iaitu Siti Fatimah binti Abdullah (SD-1) iaitu Pembantu Eksekutif, Unit Muallaf, Pejabat Agama Islam Gombak dan Abdul Ghani bin Ismail (SD-2) untuk menyokong keterangannya.

[10] Bagi maksud rayuan ini, Perayu telah memplidkan empat Alasan Rayuan yang diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada sudut fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana mengisytiharkan Responden bukan lagi Islam tanpa merujuk kepada beban pembuktian yang sewajarnya.
- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada sudut fakta, undang-undang dan hukum Syarak dalam pemakaian kes Fatimah Tan memandangkan pengislaman Responden adalah sempurna dan fakta tersebut tidak dipertikaikan.
- iii. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada sudut fakta apabila menyatakan panel penasihat akidah telah membuat kesimpulan Responden masih dengan keputusan untuk keluar Islam kerana perkahwinan dengan teman lelakinya tidak berlaku sedangkan perkara tersebut tidak dinyatakan sedemikian.

- iv. YA Hakim Bicara terkhilaf daripada sudut fakta dan undang-undang apabila membenarkan tuntutan Responden dan kes tersebut tidak diklasifikasikan sebagai kes murtad.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH.

[11] Berdasarkan pengamatan kami kepada keseluruhan Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis yang dikemukakan oleh Perayu dan Responden kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada dua (2) isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada proses pengislaman Responden telah sempurna mengikut peruntukan undang-undang.
- ii. Sama ada Responden telah mengemukakan keterangan yang mencukupi bagi membuktikannya telah tidak lagi beragama Islam berdasarkan kepercayaan dan amalan semasanya.

Isu Pertama: Sama ada proses pengislaman Responden telah sempurna mengikut peruntukan undang-undang.

[12] Isu ini adalah berkenaan Alasan Rayuan Perayu yang pertama dan kedua. Berdasarkan keterangan kedua-dua pihak kami dapati tiada pertikaian berkenaan fakta pemelukan Islam Responden pada 16/9/2002. Sungguhpun begitu, menurut YA Hakim Bicara semasa proses pengislaman dilakukan tiada keterangan yang menunjukkan Responden telah bersyahadah sebaliknya Responden hanya mengikut ayat yang disebutkan oleh SD-1 sahaja. Oleh

sebab itu YA Hakim Bicara telah membuat dapatan berlakunya kepincangan dalam proses pengislaman Responden sekaligus ia gagal memenuhi kehendak seksyen 107,108,111,112 dan 113 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Dalam alasan penghakimannya pada muka surat 139 Rekod Rayuan, YA Hakim Bicara antara lain mengulas:

“[55]Walaupun P telah memeluk agama Islam pada 16 September 2002 dan perkara ini dibuktikan melalui dokumen D-1 dan D-2, Mahkamah masih belum boleh membuat pengisytiharan bahawa P seorang Islam kerana terdapatnya permasalahan pembuktian oleh D bahawa pemelukan P adalah selari dengan kehendak seksyen 107,108,111,112 dan 113 EPAIS 2003 serta sehingga Mahkamah menilai terlebih dahulu situasi amalan dan cara kehidupan P setelah pemelukan Islam tersebut.”

[13] Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa Responden telah tidak menafikan proses pengislamannya dan tidak membawa sebarang bukti bahawa proses tersebut adalah tidak sempurna. Menurut Perayu, saksi-saksi yang dikemukakan oleh Perayu (Responden semasa di Mahkamah Bicara) telah membuktikan proses pengislaman dijalankan secara sempurna. Oleh kerana itu, status Responden yang telah didaftarkan oleh Pendaftar Mualaf seharusnya diperakukan sebagai orang Islam sebagaimana kehendak seksyen 113(2) EPAIS 2003.

[14] Perayu juga berhujah bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila meragui proses pemelukan Islam Responden berdasarkan keterangan yang diberikan Responden semata-mata tanpa sebarang keterangan yang menyokong. Ketiga-tiga saksi Responden juga tidak berada bersama Responden ketika proses pengislaman dijalankan di Pejabat Agama Islam

Daerah Gombak Barat pada 16/9/2002. Menurut Perayu, proses pengislaman Responden tidak sepatutnya diragui memandangkan telah wujud Borang Pengisytiharan Memeluk Islam dan Daftar Orang-Orang Yang Memeluk Agama Islam yang membuktikan pemelukan Islam Responden telah dijalankan dengan sempurna sehingga dapat didaftarkan.

[15] Responden pula dalam hujahannya menyatakan pemelukan Islam Responden bukanlah dengan niat sebenar tetapi semata-mata untuk berkahwin sahaja dan fakta ini telah disahkan oleh saksi-saksi Responden. Selain daripada itu kami tidak menemui hujahan Responden dari sudut peruntukan undang-undang berkaitan fakta-fakta proses pengislamannya untuk meyakinkan kami bahawa proses tersebut telah gagal memenuhi kehendak undang-undang.

[16] Berkenaan dengan proses pengislaman seseorang mengikut undang-undang, kami dengan segala hormatnya merujuk kepada seksyen 108 EPAIS 2003;-

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107; adalah dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

Manakala seksyen 107 pula menjelaskan mengenai proses pemelukan Agama Islam yang memperuntukkan seperti berikut:-

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[17] Bagi menentukan sama ada proses yang ditetapkan di bawah seksyen 107 dipenuhi atau tidak, maka kami telah merujuk keterangan Responden dan juga SD-1 selaku pegawai yang bertanggungjawab mengislamkan Responden dan keterangan SD-2 iaitu saksi kepada proses pengislaman tersebut. Merujuk kepada Rekod Rayuan Jilid 1 muka surat 38 Responden memberitahu mahkamah secara afidavit:

“Saya lihat ada orang isi borang. Selepas itu saya disuruh baca dalam bahasa Melayu satu ayat. Saya tidak faham dan saya tidak ingat apa yang saya baca. Selepas itu ada pegawai di situ minta saya tandatangan borang yang dia isi awal tadi. Seterusnya saya diberitahu saya sudah Islam.”

SD-1 pula dalam keterangannya antara lain telah menjelaskan proses-proses yang telah dilalui oleh Responden sebagaimana yang terdapat dalam Rekod Rayuan Jilid 1 muka surat 59 antaranya menyatakan:

“selepas itu saya terangkan apa kalimah syahadah dan tanggungjawab muslim, penerangan tentang Islam apa rukun Islam.”

“ada ruangan tandatangan memeluk Islam, Plaintiff yang tandatangan, tandatangan selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Sebelum itu kena baca dahulu jika tidak faham kita akan bacakan.”

“kalimah syahadah di ajar kepada Plaintiff akan sebut syahadah dalam bahasa arab kemudian suruh muallaf ikut kita selepas itu akan terjemahkan dalam bahasa Malaysia dan muallaf akan ikut selepas itu akan sign.”

Manakala SD-2 pula dalam keterangan utamanya ada menyatakan sebagaimana yang terdapat dalam Rekod Rayuan Jilid 1 muka surat 65 iaitu:

“respon nur aini selepas ustazah Fatimah beri syarat, nur aini kata apa yang ustazah kata saya akan ikut, selepas beri keterangan tentang agama Islam selepas itu ustazah Fatimah minta nur aini baca dua kalimah syahadah, ustazah Fatimah ada ajar sebelum baca 2 kalimah syahadah, nur aini ada ikut. Ustazah Fatimah ada tanya nur aini kamu faham tidak apa yang saya cakap maksud 2 kalimah syahadah, nur aini kata ok dan faham.

[18] Berdasarkan keterangan-keterangan ini jelas menunjukkan bahawa proses pengislaman Responden telah melibatkan lafaz syahadah sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 107. Keterangan-keterangan SD-1 dan SD-2 ini juga kami dapati tidak dicabar oleh Responden dan seharusnya diterima dan diperlakukan sebagai seorang Islam sebagaimana dinyatakan dalam seksyen 113(1) EPAIS 2003:-

(1) Seseorang yang telah memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam itu telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah, bagi maksud mana-

mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan pada setiap masa diperlakukan sebagai orang Islam.

[19] Oleh sebab itu, pada hemat kami Responden telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[20] Dengan sempurnanya pemelukan Islam Responden, maka rujukan yang relevan berkenaan dengannya bolehlah dibuat kepada kes ***Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor*** (kes no. 10000-043-0050-2015 – penghakiman pada 30/5/2016). Di dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menyatakan:-

Isu kes Fatimah Tan (supra) adalah telah dibuktikan bahawa pemelukan Islam belum sempurna. Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses

pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapatannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007. Apabila Perayu telah sempurna memeluk Islam, maka kes Fatimah Tan (supra) tidak terpakai dalam kes Perayu ini.

[21] Bagi isu yang pertama ini, kami berpuas hati Responden melalui saksi-saksinya telah gagal membuktikan wujudnya kepincangan undang-undang dalam proses pengislamannya. Justeru, kami bersetuju dengan Alasan Rayuan Kedua Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa proses pengislaman Responden masih belum dibuktikan sempurna.

Isu Kedua: Sama ada Responden telah mengemukakan keterangan yang mencukupi bagi membuktikan Responden telah tidak lagi beragama Islam berdasarkan kepercayaan dan amalan semasanya.

[22] Dalam isu ini Perayu berhujah bahawa Responden telah gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi bagi menyokong dakwaannya yang tidak lagi beragama Islam. Kami juga tidak menemui hujahan balas Responden berkaitan isu ini untuk diulas lebih lanjut.

[23] Responden telah mengemukakan tiga orang saksi yang telah mengesahkan bahawa Responden masih lagi mengamalkan kepercayaan agama Hindu selepas memeluk Islam. Soalnya dalam kes ini sama ada Responden telah dapat mengemukakan keterangan yang mencukupi atau tidak untuk menyokong dakwaannya?

[24] Kami menarik perhatian pihak-pihak bahawa kesemua dakwaan Responden berkenaan amalan agama dan kepercayaannya mestilah dibuktikan. Pada hemat kami dakwaan dan pernyataan berkenaan hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian Iqrar sebagaimana yang di peruntukkan di dalam seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [EKMS 2003]. Dengan hormatnya kami sekali lagi merujuk kepada kes *Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor* di mana Mahkamah Rayuan Syariah telah menyatakan ;

“Berdasarkan seksyen di atas, iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau”

[25] Untuk menyokong dakwaannya, Responden telah mengemukakan tiga orang bukan Islam iaitu ibu, suami dan adiknya. Keterangan saksi ini telah dipertikai oleh pihak Perayu kerana status agamanya dan juga tidak tinggal bersama Responden sepanjang masa setelah Responden memeluk Islam. Persoalannya sejauh mana keterangan saksi-saksi ini boleh diterima.

[26] Sukacita untuk kami merujuk kes *Khalil Ong b. Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor (kes no. 14000-043-0074-2015)* dimana Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam penghakimannya pada 21/6/2017 telah menyatakan;

“Kami bersetuju dengan hujah Perayu dan juga otoriti-otoriti kes yang dikemukakan bahawa saksi-saksi bukan Islam adalah layak untuk memberikan keterangan berdasarkan seksyen 83(2) Enakmen Keterangan. Walaubagaimanapun, kami ingin tegaskan bahawa kebolehterimaan sesuatu keterangan bayyinah yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang perlu diterima secara mutlakKami menarik perhatian sekali lagi kepada perenggan 20 penghakiman ini dimana keterangan-keterangan Perayu berkaitan dirinya yang dikatakan telah mengamalkan kepercayaan dan ajaran Kristian merupakan satu keterangan yang perlu dibuktikan selanjutnya oleh Perayu dengan dengan kuantiti dan kualiti pembuktian yang tertentu sama ada melalui saksi atau dokumen.”

[27] Kes **Khalil Ong** ini memberi panduan bahawa sudut kebolehterimaan, ketiga-tiga saksi Responden merupakan saksi *bayyinah* yang tidaklah mengikat Mahkamah untuk diterima. Kami turut berpendapat saksi-saksi ini merupakan saksi yang mempunyai elemen tohmah berdasarkan hubungan darahnya dengan Perayu. Dalam hal ini sekali lagi rujukan dibuat kepada kes **Khalil Ong [supra]** apabila mengulas mengenai kedudukan saksi sebegini yang antara lain kami petik:

*“[32] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati saksi-saksi mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn MAIWP, kes no.14000-043-0042-2013, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa **keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat Mahkamah untuk menerimanya**. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati kuantiti dan kualiti pembuktian tersebut.*

Berpandukan autoriti ini pada hemat kami adalah tidak selamat untuk bergantung sepenuhnya kepada keterangan saksi-saksi ini dalam menentukan perihal pegangan dan kepercayaan agama Perayu.

[28] Berkaitan alasan bahawa Perayu masih mengamalkan cara hidup bukan Islam pula, kami ingin memetik dan mengulangi pendapat Panel Rayuan di dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa –

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[29] Kami bersetuju dengan dapatan Panel Rayuan dalam kes tersebut bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugurnya akidah seseorang individu. Begitu juga sekiranya mereka masih melakukan amalan-amalan mungkar seperti makan atau minum makanan atau minuman yang haram, ianya diakui sebagai suatu dosa tetapi tidaklah menyebabkan terbatalnya akidah dan memberi kesan sehingga terkeluar daripada Islam.

[30] Berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpuashati bahawa proses pengislaman Responden telah dijalankan dengan menepati kehendak seksyen 107. Justeru YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan yang sebaliknya. Oleh itu menjadi tugas kami untuk campur tangan bagi memperbetulkan kekhilafan tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 30/5/2022 di dalam kes Saman No.: 10300-043-0172-2014 **DIBATALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....Sek 71(1) EPAIS 2003.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor